מִצְוָה שנב

שֶׁהַתְּמוּרָה יִהְיֶה קֹדֶשׁ (מצות עשה קל"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִהְיוֹת הַתְּמוּרָה קֹדֶשׁ, כְּלוֹמַר הַמֵּמִיר בֶּהֱמַת קָרְבָּנוֹ בִּבְהֵמָה אַחֶרֶת שֶׁתִּהְיֶה הִיא קֹדֶשׁ כַּקָּרְבָּן עַצְמוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כז, י) 'וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ יִהְיֶה קֹדֶשׁ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. בִּינָן שֶׁנָּתַן דַּעְתּוֹ וּמַחֲשַׁבְתּוֹ עַל בְּהֵמָה זוֹ שֶׁתִּתְקַדֵּשׁ קְדֻשַּׁת הַגּוּף חֵלֶף בֶּהֱמַת הֶקְדֵּשׁ שֶׁלּוֹ וְתָחוּל עָלֶיהָ קְדֻשָּׁה, מִיָּד נִתְפַּסָה בְּהֵמָה זוֹ בְּכָל קְדֻשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ לְבֶהֱמַת הֶקְדֵּשׁ וְנִתְפַּשְׁטָה הַקְּדֻשָּׁה בְּכָל חֹמֶר הַהֶקְדֵּשׁ. וּמִכָּל מָקוֹם לֹא פָּקְעָה קְדֻשַּׁת הָרִאשׁוֹנָה מִמֶּנָּה עַד

משנה הלכות

שנב) גדרי המצוה. קיום המצוה, צוה הקדוש ברוך הוא שהממיר בהמה בבהמה, כמבואר במצוה הקודמת, התמורה תהיה קודש כקדושת הקרבן שתפס בה, והוא מצות עשה[א].

דיני תמורות קרבנות. ואין וולד בהמת הקדש עושה תמורה[ב]. והנה תמורת עולה תקרב עולה, ואם לא היתה ראויה להקרבה תמכר ויביא בדמיה עולה, ונקבה תרעה עד שיפול בה מום ותמכר ותקרב בדמיה, תמורת חטאת תמות, תמורת אשם תרעה עד שיפול בה מום ויפלו דמיה לנדבה, תמורת שלמים תקרב שלמים, תמורת תודה תקרב תודה אלא שאינה טעונה לחם, תמורת פסח שהמיר קודם חצות בערב פסח תרעה עד שיפול בה מום ותמכר ויביא בדמיה שלמים, לאחר חצות היא עצמה תקרב שלמים, בכור ומעשר תמורתן ירעו עד שיפול בהם מום ותאכל[ג]. תמורת הבכור לכהנים והמעשר לבעלים[ד]. כל התמורות שהיו בעלי מומין קבועים מתחילתן הרי אלו יפדו ואינן יוצאין לחולין לכל דבר שיהיו מותרין בגיזה ועבודה לאחר פדיונן, שהקדישה חלה על בעלת מום קבוע שנאמר (ויקרא כז, י) 'רע בטוב'[ה]. בהמה שהקדישה חצייה עולה וחצייה שלמים תמורתה כמותה[ו].

שאלה בתמורה. ואין נשאלין על התמורה דהא אפילו בטעות חל התמורה[ז], ומיהו אם שאל על גוף הקרבן והתירו לו ויצאה לחולין למפרע גם התמורה הותרה, דמאחר דאין העיקר קדוש תמורתה אין לה במה לתפוס הקדושה[ח]. ובמקום אחר[ט]

שנב) א. רמב"ם הל' תמורה פ"א ה"א. **ב.** שם הט"ו. **ג.** שם פ"ג ה"א. **ד.** שם ה"ב. **ה.** שם ה"ה. **ו.** שם ה"ג. **ז.** שם הל' נדרים פ"ד ה"ז. **ח.** נזיר לב. ותוס' שם לג. ד"ה ובית הלל, והובא במשנה למלך הל' ערכין פ"ו הל"ד, ובמנחת חינוך. **ט.** עיין כעין זה בשו"ת משנה הלכות ח"י סי' קל"ט.

שֶׁתֵּצֵא הָרִאשׁוֹנָה לְחֻלִּין, וְהַתּוֹרָה קָנְסוֹ כֵּיוָן שֶׁעָבַר אַמֵּימָרָא דְּרַחֲמָנָא שֶׁצִּוָּה לֹא לְהַחֲלִיפָנּוּ, וְאִי עָבִיד לָא מְהַנֵּי וְנִשְׁאֲרוּ שְׁנֵיהֶם קֹדֶשׁ, כִּי לֹא נֶעֱקְרָה הַקְּדֻשָּׁה מֵרִאשׁוֹנָה אֶלָּא נִתְפַּשְׁטָה גַּם עַל הַשְּׁנִיָּה. וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז כִּי מוֹסִיפִין מֵחֹל עַל הַקֹּדֶשׁ, וְלָכֵן הַחֹל נַעֲשֶׂה קֹדֶשׁ אֲבָל לֹא מְקֻדָּשׁ עַל הַחֹל וְלֹא יָצָא הַקֹּדֶשׁ מִקְּדֻשָּׁתוֹ. וְעַל דֶּרֶךְ הַפְּשׁוּט כִּי שָׁמָּא בְּהֵמָה זוֹ תַּם גִּלְגּוּלָהּ וְזֶה רוֹצֶה לִדְחוֹתָהּ, לָכֵן מַזְמִין הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לָזֶה הַמֵּמִיר אַחֶרֶת כַּיּוֹצֵא בָּרִאשׁוֹנָה וְהָיוּ שְׁנֵיהֶם קֹדֶשׁ וְעוֹלִים עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ וְנִתְקְנוּ שְׁנֵיהֶם, כִּי הוּא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ חָשַׁב מַחֲשָׁבוֹת לְבִלְתִּי יַדַּח מִמֶּנּוּ נִדָּח, וְלָכֵן אֵין דִּין תְּמוּרָה בְּעוֹפוֹת (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תלה). וְאַף עַל פִּי שֶׁכָּל הַמִּצְוֹת חֻקֵּי הַתּוֹרָה הֵן רָאוּי אַתָּה לְהִתְבּוֹנֵן בָּהֶם, כֹּל שֶׁאַתָּה יָכוֹל לִתֵּן לוֹ טַעַם תֵּן לוֹ טַעַם (רמב"ם הל' תמורה פ"ד הי"ג)[א].

מראה מקומות עיין מצוה שנ"א.

מִצְוָה שנג

עֲרֵכִי בְּהֵמָה (מצות עשה קל"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָדוּן בַּדִּין עֲרֵכִי בְּהֵמָה כְּמוֹ שֶׁצִּוָּתָה הַתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כו, יא-יב) 'וְהֶעֱמִיד אֶת הַבְּהֵמָה לִפְנֵי הַכֹּהֵן. וְהֶעֱרִיךְ הַכֹּהֵן אֹתָהּ'.

משנה הלכות

נסתפקתי אם לוקה כהאי גוונא על התמורה כיון דעבר אמימרא דרחמנא קודם ששאל, או דילמא כיון ששאל הוברר הדבר דלא עבר. תוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי בתמורה[ב].

שאר פרטים. ואין תמורה בקרבן ציבור[ג]. ואינו נוהג בעופות[ד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר ולא נהג קדושה בתמורה ביטל עשה זו, מלבד האיסור דמשתמש בקדשים.

שנג) גדרי המצוה. קיום המצוה, המקדיש בהמה טהורה תמימה לבדק הבית, אף על פי שעבר על עשה מה שעשה עשוי וחלה קדושה עליה ונפדית כשהיא תמימה, ומעריך אותה הכהן בדמיה והדמים

א. עיין חינוך. וע"ע אשל אברהם (טובייאנה) מצוה רכב. **יא.** ע"ע שם הל' מעילה פ"ח ה"ח. **יב.** עיין קצות החושן סי' רנ"ה ס"ק ב, מנחת חינוך. **יג.** רמב"ם הל' תמורה פ"א ה"א. **יד.** שם הי"א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. בְּכָאן הוֹדִיעֲךָ כֹּחַ הַקְּדֻשָּׁה, שֶׁאֲפִלּוּ הִקְדִּישׁ בְּהֵמָה טְמֵאָה (שהיא היפך קדושה) אוֹ בַּעֲלַת מוּם שֶׁאֵינָם רְאוּיִים לְקָרְבָּן וְאֵינָם עוֹלִין לְרָצוֹן עַל מִזְבַּח ה', עַל כָּל פָּנִים נִתְפְּסָה בָּהֶם קְדֻשָּׁה וַאֲסוּרָה לְהוֹצִיאָהּ לְחֻלִּין בִּכְדִי, אֶלָּא צָרִיךְ לִפְדּוֹתָהּ וְלִקְנוֹת בְּהֵמָה אַחֶרֶת בִּמְקוֹמָהּ בְּדָמֶיהָ וּלְהַעֲלוֹתָהּ עַל הַמִּזְבֵּחַ לְקָרְבָּן רֵיחַ נִיחוֹחַ, וְאִם בְּהֵמָה טְמֵאָה הִקְדִּישׁ, דָּמֶיהָ לְבֶדֶק הַבַּיִת (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קלו). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז לְהוֹדִיעַ כִּי קְדֻשַּׁת יִשְׂרָאֵל מִתְפַּשֶּׁטֶת בְּכָל אֵיבְרֵי הָאָדָם, וַאֲפִלּוּ חַס וְחָלִילָה רָשָׁע שֶׁהוּא טָמֵא לְגַמְרֵי אוֹ בַּעַל מוּם שֶׁחָטָא לֵאלֹקָיו מִכָּל מָקוֹם קְדֻשַּׁת יִשְׂרָאֵל עֲלֵיהֶם וְאֵינָם יוֹצְאִין לְחֻלִּין, אֶלָּא יֵלֵךְ לַכֹּהֵן שֶׁהוּא גְּדוֹל

משנה הלכות

יפלו לבדק הבית, ואין הפודה פודה אותה אלא להקריבה למזבח, לפי מה שהיא ראויה, שכל דבר הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם[א]. וכן המקדיש את בהמתו סתם, או שהקדיש את נכסיו סתם, רואין כל בהמה תמימה הראויה להקריב על גבי המזבח זכרים ימכרו לצרכי עולות והנקבות לצרכי שלמים, ויקריבו אותן והדמים יפלו לבדק הבית, שסתם הקדשות לבדק הבית[ב]. הקדיש תמימה למזבח ונפל בה מום, או שהקדיש טמאה הרי זו נערכת בשויה בין טוב ובין רע והדמים יפלו לבדק הבית[ג]. פדה אותה המקדיש או אשתו או יורשו מוסיף חומש[ד], וכופין הבעלים לפתוח ראשון בפדיה[ה].

דיני פדיון הקדש. הקדש אינו נפדה אלא במעות או במטלטלין ולא בקרקעות ועבדים ושטרות[ו]. החומש צריך גם כן במטלטלין[ז], ואין החומש מעכב[ח], והחומש נעשה הקדש[ט]. ושמין החומש מלבר כלומר בעד שוה ד' נותן חמישה[י].

העמדה והערכה. כל המקדיש בהמה בין טהורה ובין שאינה טהורה, בין קדשי בדק הבית ובין קדשי מזבח שנפל בה מום או תמימה הראויה ליקרב כמו שנתבאר וצריך לפדותה, הרי זו צריכה העמדה והערכה בבית דין, לפיכך מתה קודם שתערך ותפדה אין פודין אותה ותקבר[יא]. שחט בה שניים או רוב שני סימנין ועדיין היא מפרכסת הרי היא כחי לכל דבריה ונערכת כמו שהיא ונפדית[יב]. ויש חולקין[יג] כיון שנשחטה בשחיטה כשירה מתה היא. מתה לאחר שנערכת אף שלא נתן המעות הרי זה פודה, ועיין בתוס' חולין (קלה. ד"ה והא) וצריך עיון. הקדיש בהמה שחוטה או נבילה,

שנג) א. רמב"ם הל' ערכין פ"ה ה"ה. **ב.** שם ה"ז. **ג.** שם ה"ג והי"א. **ד.** שם ה"ג. **ה.** שם ה"א. **ו.** שם פ"ז ה"א. **ז.** שם ה"ב. **ח.** שם ה"ג. **ט.** שם ה"ב. **י.** שם פ"ד ה"ה. **יא.** שם פ"ה הי"ב. **יב.** שם הי"ג. **יג.** תוס' ב"ק עו. ד"ה שחיטה שאינה ראויה. והובא במשנה למלך שם.

הַדּוֹר וַיַּעַרְכֵנוּ וְיִתֵּן לוֹ תְּשׁוּבָה, וּכְעֵרֶךְ הַכֹּהֵן יִהְיֶה בִּתְשׁוּבָה וּתְפִלָּה וּצְדָקָה חֻטְאוֹ יִפְרֹק. וְלָכֵן הַמִּצְוָה לְהַעֲמִידוֹ כְּשֶׁהוּא חַי דַּוְקָא, לְרַמֵּז לָשׁוּב יוֹם אֶחָד לִפְנֵי מִיתָתוֹ[יד], דְּאֵין תְּשׁוּבָה לְאַחַר מִיתָה, אֲבָל כָּל זְמַן שֶׁהוּא חַי אֲפִלּוּ גּוֹסֵס שֶׁשָּׁב וְהִתְוַדָּה מְקַבְּלִין אוֹתוֹ.

בכורות יד: תמורה ל"ב: רמב"ם הל' ערכין פ"ה, ספר המצוות מצות עשה קט"ו, סמ"ג עשין קנ"ט.

מִצְוָה שנד

עֲרֵכֵי בָתִּים (מצות עשה קל"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָדוּן בְּעֶרְכֵי בָתִּים שֶׁהִקְדִּישׁוּם הַבְּעָלִים וְרוֹצִים לִפְדּוֹתָם מִיַּד הַהֶקְדֵּשׁ שֶׁיַּעֲרִיךְ אוֹתָם הַכֹּהֵן וְנוֹתֵן הָעֵרֶךְ וְעוֹד חֻמָּשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כז, יד-טו) 'וְאִישׁ כִּי יַקְדִּישׁ אֶת בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ לַה' וְהֶעֱרִיכוֹ וְגוֹ'. וְיָסַף חֲמִישִׁתוֹ' וְגוֹ'.

משנה הלכות

וכן המקדיש אווזין ותרנגולין נפדין כמטלטלין, ואפילו מתו, ואין צריכין העמדה והערכה מחיים[טו].

כללים. ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות בזמן הבית, ובזמן הזה אם הקדיש יחללו על שוה פרוטה, ואין להקדיש לכתחילה בזמן הזה[טז].

שנד) גדרי המצוה. קיום המצוה. המקדיש את ביתו, בין שהיה הבית מבתי ערי חומה ובין שהיה מבתי החצרים, נערך בשויו בין טוב ובין רע, והדמים הם לבדק הבית, ואם פדה אותו המקדיש או אשתו או יורשו הרי זה מוסיף חומש על יד פדיונו[א].

דיני פדיון. וההערכה צריכה להיות על פי עשרה אנשים זכרים, ואחד מהם כהן[ב]. וכופין על הבעלים לפתוח ראשון ולומר בכך וכך אני נותן לפדיון, אם נמצא מי שמוסיף עליו וגואל אותם יגאל ואם לאו אומרין לו הגיעתך ויתן מה שאמר, ואינו פוחת בפחות מד' פרוטות כדי שיהא החומש שמוסיף פרוטה[ג]. ואינו נפדה אלא במעות או במטלטלין[ד]. ויכולים היורשין או בעלי הבתים לגאלו לעולם מיד ההקדש[ה], ואין היובל מפקיע מיד ההקדש[ו], גאלו אדם אחר

יד. עיין שבת קנג. **טו.** מנחת חינוך. **טז.** חינוך. **שנד) א.** רמב"ם הל' ערכין פ"ה ה"ג. **ב.** שם פ"ח ה"ב. **ג.** שם פ"ה ה"א. **ד.** שם פ"ז ה"א. **ה.** שם פ"ה ה"ג. **ו.** מנחת חינוך.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בְּמִצְוֹת שנ"ב-שנ"ג. וְטַעַם שֶׁהַבְּעָלִים מוֹסִיפִין חֹמֶשׁ, כִּי אָדָם אַחַר שֶׁלֹּא הָיָה לוֹ הֶקְדֵּשׁ זֶה מֵעוֹלָם פּוֹדֶה בְּשָׁוְיוֹ, שֶׁהֲרֵי מַקְדִּישׁ הַמָּעוֹת תְּמוּרַת הַהֶקְדֵּשׁ וּמַעֲלֵהוּ בְּכָךְ. אֲבָל אִם פּוֹדֶה אָדָם הַהֶקְדֵּשׁ שֶׁלּוֹ, לֹא דַּי לִפְדּוֹתוֹ בְּשָׁוְיוֹ דְּמַעֲלִין בַּקֹּדֶשׁ וְאֵין מוֹרִידִין[ז] וּמַה הַמַּעֲלֶה יֵשׁ לְהֶקְדֵּשׁ. וְהָא דְּצָרִיךְ חֹמֶשׁ דַּוְקָא דָּבָר זֶה יֵשׁ בּוֹ חָכְמָה עֲמֻקָּה, כִּי לֹא נִקְרָא תּוֹסֶפֶת רַק הַחֹמֶשׁ, כִּי אֵין הַב' תּוֹסֶפֶת עַל הָא' וְאֵין ג' תּוֹסֶפֶת עַל הַב' וְאֵין ד' תּוֹסֶפֶת עַל הַג', וְדָבָר זֶה מִפְּנֵי כִּי הַשֻּׁטָּח הוּא שֶׁנִּקְרָא שָׁלֵם מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ לוֹ ד' קְצָווֹת, וּלְפִיכָךְ לֹא יִקָּרֵא חֵלֶק ד' תּוֹסֶפֶת, אַךְ חֵלֶק חֲמִישִׁי נִקְרָא תּוֹסֶפֶת שֶׁנִּתּוֹסֵף עַל הַשֻּׁטָּח הַשָּׁלֵם, וְלָכֵן כַּאֲשֶׁר צִוְּתָה הַתּוֹרָה לְהוֹסִיף מוֹסִיף חֹמֶשׁ, שֶׁהֲרֵי חֲמִישִׁי הוּא תּוֹסֶפֶת (גור אריה ויקרא כז, יב).

ערכין פרק ט, רמב"ם הל' ערכין פ"ה, ספר המצוות מצות עשה קע"ז, סמ"ג עשין ק"ל.

משנה הלכות

מיד ההקדש אם היה מבתי החצרים והגיע היובל והוא ביד הגואל חוזר לבעליו ביובל, ואם חזר והקדישו הגואל קודם היובל יוצאה ביובל לבעלים הראשונים, כיון דהגואל האחר אין לו רשות זכות בעלים על זה רק עד היובל מה לי קנה מיד הדיוט או מיד הקדש מאחר שבעלים הראשונים יש להם זכות מיד שנגאל מהקדש וחוזר להם ביובל, א"כ גם הגואל אינו יכול להקדישו יותר[ח].

אינו ברשותו. ודרשו רז"ל[ט] מדאמר 'כי יקדיש ביתו' ולא אמר בית לומר 'מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו' יכול להקדיש, יצא המקדיש דבר שאינו ברשותו אף על פי שהוא שלו, וכגון גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולים להקדיש, זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו', ודוקא במטלטלין, אבל קרקע בחזקת בעליה עומדת ויכולים הבעלים להקדיש[יא], וגם במטלטלין שהפקידם אם יכול להוציאם בדיינים הרי זה מקדישן[יב].

כללים. ונוהג בארץ ישראל בזכרים ונקבות וגם בזמן הזה לענין פדיון הקדש ולחללו על פרוטה והעובר בטל עשה זו.

ז. ברכות כח. **ח.** רמב"ם שם ה"ד. ומנחת חינוך. **ט.** ב"ק סט: ב"מ ו. **י.** רמב"ם שם פ"ו הכ"ב והכ"ד. וחינוך. **יא.** רמב"ם שם הכ"ג. **יב.** מנחת חינוך.

מִצְוָה שנה

עֲרֵכִי שָׂדוֹת (מצות עשה ק"מ)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָדוּן בְּדִין עֲרֵכִי שָׂדוֹת, כְּלוֹמַר הַמַּקְדִּישׁ שָׂדֵהוּ וְרוֹצֶה לִפְדּוֹתָהּ מִיַּד הַהֶקְדֵּשׁ צָרִיךְ שֶׁיִּתֵּן כָּעֵרֶךְ הַקָּצוּב בַּתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כז, טז) 'וְאִם מִשְּׂדֵה אֲחֻזָּתוֹ יַקְדִּישׁ אִישׁ לַה' וְהָיָה עֶרְכְּךָ לְפִי זַרְעוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְּנָה תּוֹרָה סְכוּם קָצוּב לְקַרְקַע בֵּין רַע וּבֵין טוֹב, וְלֹא לְפִי עֵרֶךְ שׁוּוִי הַקַּרְקַע, כְּדֵי שֶׁיִּקְבַּע אָדָם בְּלִבּוֹ שֶׁהָאָרֶץ אֵינוֹ שֶׁלּוֹ אֶלָּא שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁנִּתְּנָהּ לוֹ לְפִי שָׁעָה לְעָבְדָהּ וּלְהַחֲיוֹת בָּהּ אֶת נַפְשׁוֹ וְנֶפֶשׁ בֵּיתוֹ. וְלָכֵן נִתְּנָה תּוֹרָה סְכוּם קָצוּב בְּזֶרַע חֹמֶר שְׂעוֹרִים

משנה הלכות

שנה) גדרי המצוה. המקדיש שדה אחוזתו שירשה ממורישיו שהיה להם משעת חלוקת הארץ על ידי יהושע בן נון ע"ה, אחת שדה טובה ואחת שדה רעה, פדיון הקדשו שוה[א], זרע חומר שעורים בחמישים שקל כסף[ב].

חשבון כסף הפדיון. והסכום חמישים היינו מ"ט שקלים למ"ט שנים שבין יובל ויובל, ולפי החשבון הזה פודה לפי השנים, למשל הקדישו בשנת עשרים ליובל נותן כ"ט סלעים, ועוד סלע אחד שנחלק לכל השנים, נמצא פונדיון לכל שנה להוסיף על הסלע, סך הכל סלע ופונדיון לשנה, ולפי חשבון זה לעולם[ג]. והבעלים מוסיפים חומש גם על זה[ד]. החומר שאמרנו היא הכור, ומחזיק ל' סאין, מקום שיש בו נ' אמה על נ' אמה הוא בית סאה שהם אלפים ות"ק אמות בתשבורת, נמצא שהמקום שראוי לזרוע בו חומר שעורים שהוא ל' סאין יש בו ע"ה אלף אמות בתשבורת[ה], וכשמודדין אין מודדין אלא מקומות הראויין לזריעה[ו]. והפודה באמצע השנה אינו מגרע בעבור החדשים, דאין מחשבין חדשים להקדש[ז].

שאר פרטי דינים. לא גאלה המקדיש וגאלה בנו חוזרת לאביו ביובל, גאלה בתו או קרוביו או נכרי מיד הגזבר בדמים הללו, ולא גאלה בעליה הראשונים מידם, עומדת ביד הלוקח עד היובל וביובל חוזרת אל יד הכהנים של אותו משמר שהיובל פוגע בו ומתחלקת ביניהם[ח]. בא לגאלה פחות

שנה) א. רמב"ם הל' ערכין פ"ד ה"א. **ב.** שם ה"ב. **ג.** שם ה"ג וה"ה. **ד.** שם ה"ה. **ה.** שם ה"ד. **ו.** שם הי"ג. **ז.** שם ה"ח. **ח.** שם ה"כ והכ"ד.

אֶחָד הַמַּקְדִּישׁ בְּחוֹלַת הַמָּחוֹז וְאֶחָד הַמַּקְדִּישׁ בְּפַרְדֵּסוֹת סַבַּסְטִי[ט], כְּלוֹמַר בֵּין הַמַּקְדִּישׁ הַפְּחוּתָה שֶׁבַּקַּרְקָעוֹת וּבֵין מְעֻלָּה שֶׁבַּקַּרְקָעוֹת תַּשְׁלוּמָן אֶחָד הֵם, חֲמִשִּׁים שֶׁקֶל כֶּסֶף, וְלֹא לְפִי שׁוּוִי כִּי מִמֵּילָא אֵינוֹ שָׁלוֹ. וּבָאָה הַסְּכוּם חֲמִשִּׁים שֶׁהוּא סֶלַע וּפוּנְדְיוֹן לְשָׁנָה עַד הַיּוֹבֵל, וְהַכֹּל לָרֶמֶז הַנִּזְכָּר כִּי אֵין לוֹ הַקַּרְקַע אֶלָּא עַד שְׁנַת הַיּוֹבֵל וְהָוֵי כְּמַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שָׁלוֹ (עיין חינוך). גַּם לְרַמֵּז עַל חֲמִשִּׁים שַׁעֲרֵי בִינָה הַנִּמְשָׁכִים לְשָׁרָה, וְלָכֵן אֵין צָרִיךְ לְהוֹסִיף חֲמֵשׁ בְּשָׁרָה (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה רל), כִּי רַק עַל שֶׁלּוֹ מוֹסִיף חֲמֵשׁ, וְלָכֵן לְשׁוֹן גְּאֻלָּה לְהוֹדִיעַ שֶׁהִיא מְשֻׁעְבֶּדֶת תַּחַת רְשׁוּת הַקְּדֻשָּׁה, וְרֶמֶז נִפְלָא שֶׁהַנְּחָלוֹת הָאֲמִתִּיּוֹת הֵם לְמַעְלָה. (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קלו).

ערכין פרקים ו-ז-ח, רמב"ם הל' ערכין פ"ד, ספר המצוות מצות עשה קי"ז, סמ"ג עשין קל"א.

משנה הלכות

משתי שנים לפני היובל אינה נפדית בגרעון, אלא צריך שיתן חמישים שקל כסף לחומר שעורים[יא]. היה המקדיש כהן או לוי והקדיש משדי אחוזתם שירשו הכהנים הלויים, גואל לעולם אפילו לאחר היובל ואין היובל מפקיע[יב].

שדה טרשין או אילנות. המקדיש שדה טרשין שאינו ראוי לזריעה פודין אותה בשוייה, וכן המקדיש אילנות בלבד[יג]. לא פדו אילנות אינם יוצאים לכהנים ביובל[יד].

שדה מקנה. המקדיש שדה מקנתו פודין אותן בשויין ובעלים מוסיפים חומש, וכשיגיע היובל תחזור השדה לבעלים הראשונים בכל אופן ואינה יוצאה לכהנים, שהרי לא הקדיש זה אלא הרשות שהיה לו בשדה זו[טו].

כללים. ונוהג בזכרים ונקבות בזמן הבית, ובזמן הזה, הכל כערכי הבית[טז].

ט. ערכין יד. ועיין רש"י שם: "אחד המקדיש שדה בחולת המחוז', סביבות עיר שאינה חשובה כ"כ מפני מדרס הרגלים חולת סביבות כמו 'מחול הכרם' (כלאים פ"ד מ"א), מחוז עיר, לשנא אחרינא מחוז שם מקום שלא היו שדותיו חשובין'. 'פרדיסות סבסטי' כרמים של אותו מקום ומעולים הם מאוד'. **י.** עיין חינוך. **יא.** שם ה"ט. **יב.** שם הכ"א. **יג.** שם הט"ז. **יד.** שם הכ"ה. **טו.** שם הכ"ו. **טז.** עיין חינוך.

מִצְוָה שנו

שֶׁלֹּא לְשַׁנּוֹת קָדָשִׁים (לא תעשה רט"ז)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְשַׁנּוֹת הַקָּרְבָּנוֹת מִזֶּה עַל זֶה, כְּגוֹן מִבְּכוֹר לְעוֹלָה וְלֹא מֵעוֹלָה חַטָּאת וְכַדּוֹמֶה לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כז, כו) 'אַךְ בְּכוֹר אֲשֶׁר יְבֻכַּר לַה' בִּבְהֵמָה לֹא יַקְדִּישׁ אִישׁ אֹתוֹ', וּבָא הַפֵּרוּשׁ הַמְקֻבָּל שֶׁלֹּא יַקְדִּישׁ לְקָרְבָּן אַחֵר, אֶלָּא יַנִּיחֶנּוּ כְּמוֹת שֶׁהוּא.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בְּדִין תְּמוּרָה (מצוה שנ"א). וּבָא לְהוֹדִיעֵנוּ שֶׁלֹּא נַחְשֹׁב שֶׁלֹּא אָסְרָה הַתּוֹרָה לְהַחֲלִיף אֶלָּא לְהוֹצִיא מִקְדֻּשָּׁה לְחֹל, אֲבָל לְשַׁנּוֹת מִקֹּדֶשׁ לְקֹדֶשׁ מָתָר לְשַׁנּוֹת דְּכָל קָדְשׁוֹת לַה' הֵם, וְכָל שֶׁכֵּן מִקָּדָשִׁים קַלִּים לְקָדְשֵׁי קָדָשִׁים שֶׁנִּתְעַלָּה בִּקְדֻשָּׁתָהּ, לָכֵן בָּא הַלָּאו מְפֹרָשׁ שֶׁלֹּא לְשַׁנּוֹת, כִּי מַעֲלוֹת יֵשׁ בַּקְּדֻשָּׁה לֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה, וְכָל שֶׁנִּתְפַּס עָלָיו קְדֻשָּׁה אַחַת אֵין לְשַׁנּוֹתָהּ לְאַחֶרֶת, אֲפִלּוּ אִם רוֹצֶה לַהֲבִיאָהּ לְקָרְבָּן גָּבוֹהַּ מִמֶּנּוּ וּלְהַעֲלוֹתוֹ בִּקְדֻשָּׁה לֹא חִלְקָה הַתּוֹרָה, שֶׁאִם נַתִּיר לוֹ

משנה הלכות

שנו) גדרי האיסור. אסור לשנות את הקדשים מקדושה לקדושה, בין מחמור לקל ובין מקל לחמור, כגון מקדשי קדשים לקדשים קלים, ומקדשים קלים לקדשי קדשים, או מקדשי קדשים לקדשי קדשים, ומקדשים קלים לקדשים קלים, ואם אמר עולה זו יהא שלמים או להיפוך עובר בלאו, וכן אין משנים מקדשי בדק הבית לקדשי מזבח, ולא קדשי מזבח לקדשי בדק הבית, והמנחת חינוך כאן כתב ונראה דאסור לשנות גם מקדשי בדק הבית לקדשי מזבח עיין שם, והדבר מפורש כן בסמ"ג ולא צריך לסברא, הכלל כל דבר שנתקדש לקדושה שהוא אין משנין אותו לקדושה אחרת[א].

הערמה בוולדות קדשים ובבכור. ואין מערימין על בהמת הקדש להקדיש העובר קודם שנולד לקדושה אחרת, כי וולדות קדשים במעי אמן הם קדושים ואינו יכול לשנות[ב]. בכור במעי אמו יכול להקדישו לעולה או לקרבן אחר והרי זה נתפס בקדושה זו שהקדישה, שהבכור במעי אמו חולין הוא וביציאתו הוא מתקדש, דבפטר

שנו) א. רמב"ם הל' תמורה פ"ד הי"א. **ב.** שם הי"ג.

לְשַׁנּוֹת לֹא יַבְחִין. גַּם כִּי לִפְעָמִים יִרְצֶה לְשַׁנּוֹת וְלִפְטֹר עַצְמוֹ בְּקָרְבָּן שֶׁכְּבָר הִקְדִּישׁ עַל הַחוֹב שֶׁנִּתְחַיֵּב לְאַחַר כֵּן, וְיָרְדָה תּוֹרָה לְסוֹף מַחֲשֶׁבֶת הָאָדָם[ג]. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הַמֶּלֶךְ חָלַק מַתְּנוֹתָיו לַעֲבָדָיו כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (במדבר כח, ב) 'אֶת קָרְבָּנִי לַחְמִי לְאִשַּׁי', וְכֻלָּם נֶחֱלָקִים לְמִשְׁמָרוֹת, אֲלָפִים וּרְבָבוֹת מַלְאֲכֵי מַעְלָה מְשָׁרְתֵי אֵל, וְכֵיוָן שֶׁהִקְדִּישָׁהּ לְקָרְבָּן זֶה זָכוּ בָּהּ בְּנֵי מִשְׁמַרְתָּהּ וְלֹא יוּכַל לְהַחֲלִיף (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רי).

ערכין כט. תמורה ל"ב. רמב"ם הל' תמורה פ"ד, ספר המצוות ל"א תעשה ק"ז, סמ"ג ל"אוין שמ"ו, אורח חיים סי' קנ"ג, יורה דעה סי' רנ"א-רנב וסי' רנ"ט.

מִצְוָה שנו

דִּינֵי חֲרָמִים (מצות עשה קמ"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָדוּן בְּדִינֵי חֲרָמִים שֶׁהֶחֱרִים אָדָם, הֵן לַה' לְבֶדֶק הַבַּיִת אוֹ סְתָמָם לַכֹּהֲנִים, וּשְׁאָר פְּרָטֵי דִּינִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כז, כח) 'אַךְ כָּל חֵרֶם אֲשֶׁר יַחֲרִם אִישׁ לַה'' וְגוֹ'.

משנה הלכות

רחם תלה רחמנא, ומיהו אינו יכול להקדישה שלמים לפי שקדושת שלמים למטה מקדושת בכור[ד], ובדיעבד אם הקדישה לשלמים הרי הוא שלמים[ה]. אמר על הבכור אם יציאת רובו יהיה עולה הרי זה בכור ואינו עולה, כיון ששניהם באים כאחד דברי הרב קודמין, ואינו עובר בלאו[ו].

כללים. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות וגם בזמן הזה, ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה. ועיין ביורה דעה (סי' רנ"א-רנ"ב ורנ"ט) אי משנין מצדקה לצדקה ואי מותר לשנות מתנות עניים.

שנז) שני מיני חרמים. אדם שהחרים מנכסיו בסתם ולא פירש למי, הרי זה ינתנו לכהנים שבאותו משמר, ואם אמר בפירוש לבדק הבית הרי אלו לבדק הבית[א]. מה בין חרמי כהנים לחרמי שמים (בדק הבית נקראו חרמי שמים), שחרמי שמים הקדש ונפדין בשוויין ויפלו הדמים לנדבה והנכסים יוצאין לחולין, חרמי כהנים אין להם פדיון לעולם אלא ניתנין לכהנים כתרומה[ב].

שאר פרטים. ושואלין על החרמים בחרמי שמים, או בחרמי כהנים לפני שבאו

ג. עיין לעיל מצוה שנא. ד. שם הי"ב. ה. מנחת חינוך. ו. רמב"ם שם. ומנחת חינוך. **שנז) א.** רמב"ם הל' ערכין פ"ו ה"א וה"ה. **ב.** שם ה"ד.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְבָאֵר עוֹד קִנְיָנֵי הֶקְדֵּשׁ הַמַּקְדִּישׁ דָּבָר מִכָּל אֲשֶׁר לוֹ, וְלָמַדְנוּ שֶׁכָּל הַמַּקְדִּישׁ לַה' בְּחֵרֶם דָּבָר מִשֶּׁלּוֹ בֵּין אָדָם וּבֵין בְּהֵמָה וּבֵין שְׂדֵה אֲחֻזָּתוֹ שֶׁלֹּא יִהְיֶה כִּשְׁאָר הֶקְדֵּשׁוֹת שֶׁיִּפָּדוּ, כִּי אִלּוּ הֵם חֲרָמִים לַכֹּהֲנִים וְאֵין לָהֶם פִּדְיוֹן עוֹד. וְהַמַּחֲרִים מִן הָאָדָם שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, כְּגוֹן הַנִּלְחָמִים עַל אוֹיְבֵיהֶם וְנוֹדְרִים לַה' 'אִם נָתוֹן תִּתֵּן אֶת הָעָם הַזֶּה וְהַחֲרַמְתִּי אֶת עָרֵיהֶם' (במדבר כא, ב) וְיָמִיתוּ כָּל הַחֵרֶם הַנִּמְצָא בָּהֶם, כִּי לֹא הָיָה דַּעַת הַנּוֹדֵר לָתֵת לַכֹּהֲנִים הַחֵרֶם הַהוּא אֶלָּא לְהַחֲרִימוֹ בְּהֶחְלֵט וּלְהַפְסִידוֹ (רמב"ן ויקרא שם כט). וּלְפִי שֶׁמִּינֵי הַחֵרֶם שְׁנַיִם הֵם, חֵרֶם לְתִתּוֹ לַכֹּהֵן וְחֵרֶם מֵהַהַשְׁחָתָה וְהַהֶפְסֵד, וְצִוְּתָה הַתּוֹרָה כְּנֶגֶד חֵרֶם הָרִאשׁוֹן אָמַר 'אַךְ כָּל חֵרֶם

משנה הלכות

לידי הכהנים, ככל הדבר הנקדש בפה[ג]. המחרים בזמן הזה מטלטלין סתם הרי אלו נותנים לכהנים הנמצאין באותו מקום, אבל אם החרים שדה בארץ ישראל סתם או שהחרימה לכהנים אינם חרם, שאין שדה חרם נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, החרים לכהנים קרקע בחוץ לארץ ואפילו בזמן הזה הרי הוא כמטלטלין בארץ ישראל ותנתן לכהנים, והרי הם כחולין לכל דבר אצל הכהן ואינה חוזרת לבעלים הראשונים לעולם[ד].

שלא יחרים כל נכסיו. ולעולם אל יחרים אדם ולא יקדיש כל נכסיו, והעושה כן עובר על דעת הכתוב שנאמר (ויקרא כז, כח) "מכל אשר לו', ולא כל אשר לו'[ה], ואם החרים הרי זה חרם, ומכל מקום אין זה מידת חסידות אלא שטות שהרי הוא מאבד כל ממונו ויצטרך לבריות, ואין מרחמין עליו ועל זה וכיוצא בזה אמרו חכמים (סוטה כ.) 'חסיד שוטה' מכלל מבלי עולם, אלא כל המפזר ממונו אל יפזר יותר מחומש[ו] ויהיה כמו שציווי הנביאים (תהלים קיב, ה)'יכלכל דבריו במשפט', בין בדברי תורה ובין בדברי עולם, אפילו בקרבנות שאדם חייב בהן הרי חסה התורה על ממון ישראל ואמרה שיביא כפי מיסת ידו, קל וחומר לדבר שלא נתחייב בו אלא מחמת נדרו ונדבת לבו צריך שלא ינדור אלא כראוי לו, שנאמר (דברים טז, יז) 'איש כמתנת ידו כברכת ה' אלקיך אשר נתן לך'[ז]. ומה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו על אחת כמה וכמה שיהיה אדם חס על נכסיו ולא יהא מזלזל ומפקיר נכסיו ואפילו לצורך ויהא מצמצם למזונותיו, קל וחומר מהקדש[ח]. ונוהג בזכרים ונקבות בזמן שהיובל נוהג לענין שדה, ולענין מטלטלין אפילו בזמן הזה בכל מקום.

ג. מנחת חינוך. **ד.** רמב"ם שם פ"ח הי"א, ועיין ראב"ד שם. **ה.** ערכין כח. **ו.** כתובות נ. סז: ערכין שם. **ז.** שם הי"ג. **ח.** עיין ראב"ד ור"ש בספרי בהר פ"ה.

אֲשֶׁר יַחֲרֹם אִישׁ וְגוֹ' לֹא יִמָּכֵר וְלֹא יִגָּאֵל', וְעַל הַשֵּׁנִי אָמַר (ויקרא שם) 'כָּל חֵרֶם אֲשֶׁר יַחֲרֹם וְגוֹ' מוֹת יוּמָת'. וּמִזֶּה הַמִּין הָיָה חֵרֶם יְרִיחוֹ.

ערכין כח. רמב"ם הל' ערכין פ"ו-ז-ח, ספר המצוות מצות עשה קמ"ה, סמ"ג עשין קל"ב.

מִצְוָה שנח

שֶׁלֹּא לִמְכֹּר שְׂדֵה הַחֵרֶם (לא תעשה רי"ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִמְכֹּר שָׂדוֹת וְקַרְקָעוֹת וּמִטַּלְטְלִין שֶׁהֶחֱרִימוּ אוֹתָן הַבְּעָלִים, אֶלָּא יִנָּתְנוּ לַכֹּהֲנִים שֶׁבְּאוֹתוֹ מִשְׁמָר, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כז, כח) 'לֹא יִמָּכֵר'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַמַּחֲרִים דָּבָר מִנְּכָסָיו מִקְצָתָם אוֹ כֻּלָּם נִתְכַּוֵּן זֶה לְהוֹצִיא מֵרְשׁוּתוֹ לְגַמְרֵי שֶׁלֹּא יֵהָנֶה בָּהֶם עוֹד שׁוּם הֲנָאָה, אֶלָּא

משנה הלכות

שנח) גדרי האיסור. המוכר שדה החרם, והוא הדין שאר קרקעות ומטלטלין שהחרים אותן, עובר בלאו, אלא ינתנו לכהנים שבאותו משמר בלי שום תשלום כסף, כי השי"ת זיכה להם החרמים לעולם[א]. ודוקא חרמים סתם אמנם אם החרים בפירוש לבדק הבית הרי זה לבדק הבית[ב]. ודע דאין חילוק בין אמר קדשי בדק הבית או חרמי בדק הבית כי השמות נפרדים והענין אחד.

עבר ומכר. עבר ומכר אין במעשיו כלום וחוזר המכר[ג], ולענין המעות אי הוה מתנה או חייב להחזיר לו המעות תלוי בדין המקדש אחותו אי אמרינן מעות מתנה או חייב להחזיר, כך נראה לי. ואין לוקין על לאו זה, ולרבא דסבירא ליה בכל מקום אי עביד לא מהני ולקי משום דעבר אמימרא דרחמנא הכי נמי לוקה[ד].

פרטי דינים. ומשבא ליד הכהנים הרי הוא חולין ומותרין למכור ולהשתמש בו ככל חולין[ה]. ואין אדם יכול להחרים רק מה שהוא שלו לגמרי, כגון שדה אחוזה או מטלטלין או אפילו עבדו או שפחתו, אבל אין אדם מחרים בנו ובתו ולא שדה מקנה, שאין אדם מחרים דבר שאין גופו שלו[ו].

שדה של כהן. קנה שדה חרם מכהן, ואפילו היה הלוקח בעלים ראשונים שהיה שדה שלו שהחרים ונתן לכהן וחזר וקנאו והקדישו, חוזרת לכהן שמכרה ביובל, שנכסי

שנח) א. רמב"ם הל' ערכין פ"ו ה"ד-ה. **ב.** שם ה"א. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** רמב"ם הל' בכורות פ"ו ה"ה, ובלחם משנה שם. הובאו במנחת חינוך. **ה.** רמב"ם הל' ערכין שם ה"ה. **ו.** שם ה"ב והכ"א.

יִשָּׁאֲרוּ בִּרְשׁוּת אֲדוֹן הַכֹּל יִתְבָּרַךְ וְהֵם קֹדֶשׁ קָדָשִׁים לַה', וּמִיָּד שֶׁהֶחֱרִים נִכְנַס בִּרְשׁוּת ה' וְלֹא יָכוֹל לְמָכְרוֹ וְהוּא אָסוּר בַּהֲנָאָה, וְלָכֵן הַחֵרֶם הַזֶּה הוּא לַה' בִּלְבַד, אֶלָּא שֶׁהוּא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ צִוָּה שֶׁיִּתְּנוּהוּ לַכֹּהֲנִים שֶׁהֵם מְשָׁרְתָיו עוֹשֵׂי רְצוֹנוֹ חֶלֶף עֲבוֹדָתָם, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב 'כָּל חֵרֶם בְּיִשְׂרָאֵל לָהֶם יִהְיֶה'. וּמִזֶּה הַטַּעַם כָּל מַה שֶׁיַּחֲרִימוּ הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם אֵין הַחֵרֶם חָל עָלָיו, כֵּיוָן שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נָתַן לָהֶם נְכָסִים חֵרֶם שֶׁל אֲחֵרִים כָּל שֶׁכֵּן שֶׁל עַצְמָם שֶׁיַּחֲרִימוּ שֶׁהֵם כְּאִלּוּ קִבְּלָם (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה רל). וְעוֹד כִּי נִכְסֵי הַלְוִיִּם אֵינָם שֶׁלָּהֶם וְאֵין לָהֶם אֲחֻזָּה אֶלָּא שֶׁל ה' שֶׁנָּתַן לָהֶם, וְאֵין אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ[ח]. וְעוֹד כִּי הַחֵרֶם הוּא עִנְיַן הַשְׁחָתָה וּקְלָלָה רַחֲמָנָא לִצְלַן, וְהַכֹּהֲנִים וּלְוִיִּם הֵם בְּרוּכֵי ה' וְאֵין הַקְּלָלָה שׁוֹרָה בִּמְקוֹם בְּרָכָה, וְכֹהֲנִים מְשֻׁלְחָן גָּבוֹהַּ קָא זָכוּ, דִּמְקוֹם הַבְּרָכָה הוּא (עיין אלה המצות (חאגיז) מצוה שנט)[ט].

ערכין כח. תמורה ה. רמב"ם הל' ערכין פ"ו, ספר המצוות לא תעשה ק"י-קיא, סמ"ג לאוין רנ"א-רנב.

משנה הלכות

כהן אינם נמכרים לעולם ואין שדהו נחרם, וכהנים ולויים אין מחרימין דכתיב (ויקרא כה, לד) 'אחוזת עולם הוא להם', וגם מטלטלין אין מחרימין[י], אבל קדשי בדק הבית מקדישין[יא].

שאר פרטים וכללים. ומבואר בתוספות[יב] דחרמי כהנים דוקא באמר הרי זה חל עליו שם חרם, אמר הרי עלי אינו חל, ולא אמרינן בזה אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, ויכול לחזור בו. המחרים חצי עבדו הוא והכהן שותפין בו[יג]. ואיתא בשאלה ככל הקדש פה[יד]. ולאו זה, וכן הלאו ד'לא יגאל'[טו] נוהגים בזמן הזה בזכרים ונקבות, שהמחרים בזמן הזה קרקע או מטלטלין בכל מקום נותן לכהנים, ואע"פ שאינו נוהג שדה החרם בארץ ישראל אלא בזמן שהיובל נוהג (כבמצוה שנ"ז)[טז].

ז. במדבר יח, יד. יחזקאל מד, כט. **ח.** עיין גם בחינוך מצוה שנז. **ט.** ועיין מצודת דוד שם. ובחינוך מצוה שנז. **י.** שם ה"ז. **יא.** מנחת חינוך מצוה שנ"ז ע"פ גמרא ורש"י בערכין כט. **יב.** תמורה לב. ד"ה והאמר עולא, והובא במנחת חינוך מצוה שנ"ז. **יג.** שם הי"ז. **יד.** מנחת חינוך מצוה שנ"ז. **טו.** להלן מצוה שנט. **טז.** רמב"ם שם פ"ח הי"א. ועיין מנחת חינוך שם.

מִצְוָה שנט

לֹא יִגָּאֵל (לא תעשה רי"ח)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהִגָּאֵל נְכָסִים הַמָּחֳרָמִים אֶלָּא יִנָּתְנוּ לַכֹּהֲנִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כז, כח) 'וְלֹא יִגָּאֵל'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁפָּתַבְנוּ בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת, כְּיוָן שֶׁהֶחֱרִימוּ יָצְאָה מֵרְשׁוּתוֹ לְגַמְרֵי וְנִכְנְסוּ לִרְשׁוּת גָּבוֹהַּ וְאִי אֶפְשָׁר לְגָאֳלָם עוֹד[א]. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הַחֵרֶם הוּא מִן מְאֵרָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (דברים ז, כו) 'וְהָיִיתָ חֵרֶם כָּמֹהוּ' הַנֶּאֱמָר בַּעֲבוֹדָה זָרָה, וְהַמַּחֲרִים נְכָסָיו הִכְנִיסָם בִּרְשׁוּת כֹּחוֹת הַחִיצוֹנִיּוֹת שֶׁנִּקְרָא חֵרֶם, וְהֵם אוֹתִיּוֹת רְמַ"ח, שֶׁהַמּוֹעֵל בְּחֵרֶם נִכְנַס בִּרְמַ"ח אֵיבָרָיו כְּעִנְיַן עָכָן בֶּן זֶרַח. וּמִזֶּה תָּבִין הַכָּתוּב (ויקרא שם כט)

משנה הלכות

שנט) מהות המצוה. אדם שהחרים שדהו או קרקעות ומטלטלין לכהנים, אסור לגואלם לעולם אלא נותנן לכהנים[ב].

עבר וגאל. ואם גאלם אין במעשיו כלום, ונשארו חרם ועבר על לאו ד'לא יגאל' ואין לוקין עליו[ג]. ונסתפקתי שאם גאל אי מעות הוי מתנה כדין מקדש אחותו דאדם יודע שאין קידושין תופסין בה וגמר ונתן לשם מתנה, הכי נמי אדם יודע שאסור לגאול ואין במעשיו כלום והמעות גמר ונתן לשם מתנה, או דילמא המעות חוזרים, ואין הזמן עתה לברר הדבר, ועיין לעיל מצוה שנ"ח.

חרמי שמים. וחרמי שמים (היינו לבדק הבית) נפדה בשוויו ויפלו הדמים לבדק הבית ויצאו הנכסים לחולין, ורק בחרמי כהנים אמרינן ד'לא יגאל'[ד].

שאר פרטים. כהן שזכה בשדה חרמים ומכרה חוזרת לו או לזרעו ביובל שנאמר (ויקרא כז, כא) 'לכהן תהיה אחוזתו', מלמד ששדה חרמו לו כשדה אחוזתו לישראל[ה]. מי שהחרים כל נכסיו, אע"פ שאינו רשאי (עיין לעיל מצוה שנ"ז), לוקחין ממנו כל מה שיש לו ואפילו תפילין שבראשו ואין צריך לומר כלי אומנתו ובגדיו, שהכל חרם וכן בהקדש[ו].

כללים. וכתב החינוך ואין ספק כי לאו זה נוהג היום, שהמחרים בזמן הזה קרקע או מטלטלין בחוץ לארץ שניתן לכהנים 'ולא יגאל', ואע"פ שאינו נוהג שדה

שנט) א. עיין חינוך מצוה שנז. **ב.** רמב"ם הל' ערכין פ"ו ה"ד. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** רמב"ם שם. **ה.** שם ה"ו-ז. **ו.** שם ה"ג.

'כָּל חֵרֶם אֲשֶׁר יָחֳרַם מִן הָאָדָם לֹא יִפָּדֶה מוֹת יוּמָת'. כְּלוֹמַר שֶׁרָמְזָה הַתּוֹרָה שֶׁיֵּשׁ כֹּחַ בְּיַד בֵּית דִּין שֶׁאִם יַחֲרִימוּ אֶת הָאָדָם יְכוֹלִים לַהֲמִיתוֹ לְפִי הוֹרָאַת שָׁעָה, וְאִם יַחֲרִים אָדָם אֶת עַצְמוֹ אִם לֹא הִתְּירוּהוּ בָּאִים כֹּחוֹת הַטֻּמְאָה וְנִכְנָסִים לְתוֹכוֹ בִּשְׁעַת מִיתָה, וְלָכֵן אָמְרוּ רַז"ל (ברכות יט.) סוֹקְלִין אֶת אֲרוֹנוֹ כְּדֵי שֶׁיְּקַבֵּל עָנְשׁוֹ וְיִתְכַּפֵּר לוֹ. וְהוּא הַדִּין אִם הֶחֱרִימוּ אוֹתוֹ אֲחֵרִים כַּדִּין וְלֹא הִתִּירוּהוּ נִדְחֶה מִכָּל רְמַ"ח אֵיבָרִים עֶלְיוֹנִים שֶׁמִּצְוֹת עֲשֵׂה נֶאֱצָלִים מֵהֶם עַד שֶׁיָּשׁוּב וִירַחֲמֵהוּ. 'חֵרֶם' אוֹתִיּוֹת 'רַחֵם' וְאוֹתִיּוֹת רְמַ"ח (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה רל).

מראה מקומות עיין מצוה שנ"ח.

מִצְוָה שם

מִצְוַת מַעֲשֵׂר בְּהֵמָה (מצות עשה קמ"ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַשֵּׂר כָּל הַבְּהֵמוֹת הַטְּהוֹרוֹת, שֶׁהֵם בָּקָר וְצֹאן וְעִזִּים, הַנּוֹלָדִים בָּעֶדֶר בְּכָל שָׁנָה וְשָׁנָה וּלְהָבִיא הַמַּעֲשֵׂר לִירוּשָׁלַיִם וּלְהַקְרִיב הַחֵלֶב וְהַדָּם לַמִּזְבֵּחַ וְלֶאֱכֹל שָׁם הַבָּשָׂר, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כז, לב) 'וְכָל מַעְשַׂר בָּקָר וָצֹאן כֹּל אֲשֶׁר יַעֲבֹר תַּחַת הַשָּׁבֶט הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה קֹדֶשׁ לַה'".

משנה הלכות

החרמים בארץ אלא בזמן שהיובל נוהג, ונוהג בזכרים ונקבות. ודע דאע"פ שהקדשות והחרמים והערכין מצוות הם וראוי לאדם לנהוג עצמו בדברים אלו כדי לכוף את יצרו ולא יהיה כילי, ויקיים מה שצוו הנביאים (משלי ג, ט) 'כבד את ה' מהונך', ואעפ"כ אם לא הקדיש ולא העריך ולא החרים מעולם אין בכך כלום, הרי התורה העידה ואמרה (דברים כג, כג) 'וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא'[ז], ולכן כל ערום יעשה בדעת ולא יכשל ח"ו בעוון חרמות.

שס) איזה וולדות חייבות במעשה. מצוה עשה על כל ישראל, כהנים לויים וישראלים, לעשר הוולדות מבהמות טהורות הנולדים להם בכל שנה[א], בין תמימים ובין בעלי מומין, חוץ מכלאים וטריפה ויוצא דופן ומחוסר זמן ויתום שמתה או שנשחטה אמו

ז. שם פ"ח הי"ב. **שס) א.** רמב"ם הל' בכורות פ"ו ה"א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁהָאֵל בָּרוּךְ הוּא בָּחַר בְּעַם יִשְׂרָאֵל לִהְיוֹת כֻּלָּם עוֹסְקֵי תּוֹרָתוֹ וְיוֹדְעֵי שְׁמוֹ, וְהֱיוֹת שֶׁרֹב בְּנֵי אָדָם נִמְשָׁכִים אַחַר הַחֹמֶר בְּשֵׁגַם הוּא בָּשָׂר וְלֹא יִתְּנוּ נַפְשָׁם בְּעֹל הַתּוֹרָה וּבְעִסְקָהּ תָּמִיד, לָכֵן סִבֵּב הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַעֲלוֹת כָּל אִישׁ מַעֲשֵׂר שָׁנָה שָׁנָה לִמְקוֹם עֶסֶק הַתּוֹרָה וְהַחָכְמָה שָׁם, וְהִיא יְרוּשָׁלַיִם שֶׁשָּׁם הַסַּנְהֶדְרִין, וְנַעֲלֶה שָׁמָּה מַעְשַׂר תְּבוּאוֹתֵינוּ בְּאַרְבָּעָה שְׁנֵי הַשְּׁמִטָּה שֶׁמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי וְנֶטַע רְבָעִי נֶאֱכָל בִּירוּשָׁלַיִם, וּבְהֶכְרֵחַ יֵלֵךְ לְשָׁם בַּעַל הַמָּמוֹן וְיִלְמֹד תּוֹרָה וְיִשְׁאַף מֵרוּחַ הַקֹּדֶשׁ, אוֹ יִשְׁלַח שָׁם אֶחָד מִבָּנָיו שֶׁיִּלְמֹד תּוֹרָה בִּירוּשָׁלַיִם וְיִהְיֶה נִזּוֹן בְּאוֹתָן

משנה הלכות

עם הלידה[ב]. וטומטום ואנדרוגינוס מחלוקת הפוסקים[ג], וכן ספק פטור[ד].

קדושתו. מעשר הראוי להקרבה מקריבין אותו בבית המקדש דמו וחלבו, והבשר נאכל לבעלים, ומעשר בעלי מומין נאכל לבעלים בכל מקום ונשחטים בכל מקום, ואין לכהן כלום במעשר של ישראל, ומיהו אסורים בגיזה ועבודה כשאר קדשים ונאכלין בקדושת מעשר[ה].

איזה בהמות מתעשרות זו על זו. נוהג בבקר ובצאן ואין מתעשרין מזה על זה, בכבשים ובעיזים מתעשרין מזה על זה[ו]. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, ואין מתעשרין הנולדות משנה זו על חברתה[ז]. ומתעשרין בשלש גרנות, בפרוס החג ובפרוס הפסח ובפרוס העצרת ('פרוס' רוצה לומר שתי שבועות קודם, 'פרוס' מלשון פרוסה), והגורן טובל כלומר שאסור למכור מזמן הגורן עד שלא יתעשר, וקודם זמן הגורן מותרים לאכול ולשאול ולמכור, ומשהגיע זמן הגורן אסור עד שיתעשר[ח].

וולד מפרכסת. ויש להסתפק בשחט בהמה ועדיין מפרכסת, דכחיה היא לכל דבריה, וילדה ולד אי חייב לעשר, דהא היו היא ואמו שעה אחת בעולם ולא הוה יתום, ויש לומר כיון דרש"י כתב בחולין (עד: ד"ה דגמר שה שה) דבן פקועה פסול דהוה כיוצא דופן, והתוס' (שם ד"ה דגמר) סבירא להו דהוה כשחוט, וא"כ ממה נפשך אינו מתעשר, דאם לא הוה יתום אבל הוה בן פקועה דפטור משחיטה, אלא דלדעת הרמב"ם אכתי יש לעיין, והבן.

כיצד מעשרין. כיצד מעשרין, מי שיש לו עשר טלאים או עגלים או יותר מכניס כל הטלאים או העגלים מאותו שנה לדיר אחד, ועושין לו פתח קטן שלא יצאו שנים כאחד, ומעמידין אימותיהן מבחוץ שישמעו הטלאין קולן ויצאו לחוץ, וכשיצאו מונה

ב. שם הי"ד. **ג.** עיין מנחת חינוך, ועיין רמב"ם שם, ורע"ב ותוס' יו"ט בכורות פ"ט מ"ד. **ד.** עיין תוס' יו"ט שם. ומנחת חינוך. **ה.** רמב"ם שם ה"ד. **ו.** שם פ"ז ה"ד. **ז.** שם ה"ה-ו. **ח.** שם ה"ז-ח.

פֵּרוֹת, וּמִתּוֹךְ כָּךְ יִהְיֶה בְּכָל בַּיִת וָבַיִת עַל כָּל פָּנִים אִישׁ אֶחָד חָכָם יוֹדֵעַ הַתּוֹרָה, וּבְחָכְמָתוֹ יְלַמֵּד לְכָל בֵּית אָבִיו וּמָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה. כִּי אִם חָכָם אֶחָד יִהְיֶה בָּעִיר וַאֲפִלּוּ עֲשָׂרָה יִהְיוּ הַרַבֵּה מִבְּנֵי הָעִיר שֶׁלֹּא יָבוֹאוּ לְפָנָיו, אֲבָל אִם יִהְיֶה בְּכָל בַּיִת שׁוֹכֵן בֵּינֵיהֶם יַזְהִירֵם תָּמִיד וִילַמְּדֵם הַדֶּרֶךְ יֵלְכוּן בָּהּ, וְלֹא יִמָּצֵא בֵּינֵיהֶם שׁוּם דָּבָר חֵטְא וְיִזְכּוּ לְבִרְכַּת ה' הִיא תַּעֲשִׁיר (חינוך).

בכורות פרק ט, ר"ה ב. רמב"ם הל' בכורות פ"ו, ספר המצוות מצות עשה ע"ח, סמ"ג עשין רי"ב, יראים סי' ת"א.

מִצְוָה שסא

שֶׁלֹּא לִמְכֹּר מַעְשַׂר בְּהֵמָה (לא תעשה רי"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִמְכֹּר מַעְשַׂר בְּהֵמָה בְּשׁוּם צַד, אֶלָּא יֹאכְלוּהוּ בְּעָלָיו אוֹ מִי שֶׁיִּרְצוּ הֵם בִּירוּשָׁלַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כז, לג) 'לֹא יְגָאֵל', וְלִשּׁוֹן גְּאֻלָּה יְשַׁמֵּשׁ כָּאן בִּלְשׁוֹן מְכִירָה[א].

משנה הלכות

בשבט אחד, שנים וכו', והיוצא עשירי סוקרו בסיקרא ואומר הרי זה מעשר[ט]. קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי שלשתן קודש[י]. התשיעי נאכל במומו, העשירי קודש, והאחד עשר נקרב שלמים[יא].

שאר פרטים. הלוקח, וכן השותפין בשנה שנשתתפו בבהמות, והמקבל מתנה פטורין ממעשר[יב]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, וחז"ל גזרו שלא לעשר בזמן הזה שלא יבוא לאכלו בלא מום ויבוא לאיסור כרת, עבר בזמן הזה ועישר יאכל במומו לבעלים[יג].

שסא) גדרי האיסור מדאורייתא ומדרבנן. המוכר בהמת מעשר הראוי למזבח, באיזה אופן שהוא, או פודהו עובר בלאו ואין המכר קיים[ב]. ומדברי סופרים שאסור למכור אפילו בהמת מעשר בעלת מום, ואפילו שחוטה בין תם ובין מעלת מום, גזירה שמא ימכרנה חיה, ולפיכך אמרו שאין שוקלין ממנה מנה כנגד מנה מפני שנראה כמוכר[ג].

המותר למכור. ומותר למכור חלב וגיד ועור ועצמות בעלי מום ששחטו, ואם הבליע דמי הבשר בדמי העור והחלב והגידין

ט. רמב"ם הל' בכורות שם ה"א. ושם פ"ח ה"א-ב. **י.** שם פ"ח ה"א. **יא.** שם ה"ב. **יב.** שם פ"ו ה"י. **יג.** שם ה"ב. **שסא) א.** חינוך. **ב.** רמב"ם הל' בכורות פ"ו ה"ה. **ג.** שם ה"ו. ובכסף משנה שם.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת, וְאִם יִמְכֹּר הַמַּעֲשֵׂר לֹא תִּתְקַיֵּם הַכַּוָּנָה בָּזֶה לַעֲלוֹת לִירוּשָׁלַיִם (חינוך). זוּלַת כִּי מַעֲשַׂר בְּהֵמָה קֹדֶשׁ הוּא כְּדִכְתִיב (שם, לב) 'הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה קֹדֶשׁ לַה'', וְאֵינוֹ שֶׁלּוֹ כִּשְׁאָר קָדְשֵׁי הַמִּזְבֵּחַ, וְלָכֵן 'לֹא יִמְכֹּר וְלֹא יִגָּאֵל'. וּמִכָּל מָקוֹם לְאַחַר שֶׁהִקְרִיב הַחֵלֶב וְהַדָּם זָכָה בּוֹ לְאָכְלוֹ בִּירוּשָׁלַיִם, וְאִם נָפַל בּוֹ מוּם נִדְחָה מִקְּדֻשָּׁה וְנֶאֱכָל לַבְּעָלִים. וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז כָּתַב הַגָּאוֹן רַבִּי יִצְחָק חַיּוּת 'כֹּל אֲשֶׁר יַעֲבֹר תַּחַת הַשָּׁבֶט הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה קֹדֶשׁ', כְּלוֹמַר כָּל אֲשֶׁר יַעֲבֹר כָּל הַשָּׁנָה עֲבֵרוֹת, וְהוּא רָאוּי לַעֲנֹשׁ בְּשֵׁבֶט עֶבְרָתוֹ, מִשֶּׁיַּעֲבֹר 'תַּחַת 'הַשָּׁבֶט'', שֶׁהוּא אוֹתִיּוֹת 'הַשָּׁב' ט', הַיְנוּ שֶׁשָּׁב בְּתִשְׁעָה יְמֵי הַתְּשׁוּבָה וְנִבְנָע בְּתִשְׁעָה יָמִים אֵלּוּ לַה', אָז 'הָעֲשִׂירִי' שֶׁהוּא יוֹם הַכִּפּוּרִים 'יִהְיֶה קֹדֶשׁ לַה'' וּכְאִלּוּ לֹא חָטָא, וְזֶהוּ שֶׁכָּתוּב (ויקרא שם לג)

משנה הלכות

ומכר הכל בהבלעה מותר, היו דמי העצמות יקרים והבליע דמי הבשר בעצמות מותר[ד]. מעשר בהמה של יתומים שנשחט במומו מותר למכרו כדרכו, מפני השבת אבידה ליתומים לא גזרו עליו[ה].

מלקות. וכתב הרמב"ם[ו] ויראה לי שהמוכר מעשר לא עשה כלום ולא קנה לוקח, ולפיכך אינו לוקה. ובמשנה למלך הקשה על הרמב"ם מהגמרא בזבחים (ט.) דאמרינן 'למאי נפקא מינה למלקי משום 'לא יגאל'. ובהגהות מהר"ם שיק[ז] כתב לישב דהרמב"ם כתב להוציא דלא נימא דבדיבורא איתעביד מעשה כמו מימר דמאי שנא הקדש מקנין, לכן כתב הרמב"ם דאין הקנין חל וממילא פטור. ודבריו צריך עיון, חדא דודאי שנא ושנא הקדש מקנין, דהקדש בדיבורו איתעביד מעשה, מבהמת חולין נעשה בהמת הקדש, וא"כ נעשה מעשה ושינוי בגוף הבהמה, מה שאין כן בקנין שלא נעשה מעשה בגוף החפץ אלא שינוי בבעלים. שנית דמעיקרא דדינא פירכא, דהרי הרמב"ם לא פסק גם הא דרבי יוחנן בתמורה (ג:) ד'שאני מימר דבדיבורו איתעביד מעשה', ועין במנחת חינוך מצוה שס"א, ודבריו ג"כ מקושי הבנה הם. ומלשון הרמב"ם 'יראה לי' וכו', משמע דקאי אמכירה, ודו"ק היטב.

כללים. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, וגזרו חז"ל שלא לעשר בזמן הזה ואם עבר ועישר יאכל במומו לבעלים[ח].

ד. רמב"ם שם ה"ח. ה. שם ה"ז. ו. שם ה"ה. ז. על ספר מצות השם במצוה שס"ב. ח. רמב"ם שם ה"ב.

'לֹא יְבַקֵּר בֵּין טוֹב לָרַע' כִּי יוֹם כִּפּוּרִים מְכַפֵּר לַשָּׁבִים, וְאָז כָּל הָעֵדָה כֻּלָּם קְדוֹשִׁים (עיר מקלט (לידא) מצוה שנו).

מעשר שני פרק א, רמב"ם הל' בכורות פ"ו, ספר המצוות לאו תעשה ק"ט, סמ"ג לאוין שד"מ.

חֲסַל סֵפֶר וַיִּקְרָא, וּתְהִלָּה לְאֵל חַי אֶקְרָא, וּבְמִצְוֹת שֶׁנִּצְטַוִּינוּ עַל יְדֵי מֹשֶׁה מֵהָהָר, אַתְחִיל סֵפֶר בַּמִּדְבָּר.

פָּרָשַׁת נָשֹׂא יֵשׁ בָּהּ ז' מִצְוֹת עֲשֵׂה וְי"א מִצְוֹת לֹא תַעֲשֶׂה

מִצְוָה שסב

לְשַׁלֵּחַ מִן הַמַּחֲנוֹת כָּל טָמֵא (מצות עשה קמ"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְשַׁלֵּחַ הַטְּמֵאִים מִן הַמַּחֲנֶה, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ה, ב) 'וְיִשַׁלְּחוּ מִן הַמַּחֲנֶה כָּל צָרוּעַ וְכָל זָב וְכֹל טָמֵא לָנָפֶשׁ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁאֵין רָאוּי לִהְיוֹת טֻמְאָה בִּמְקוֹם קְדֻשָּׁה, שֶׁאֵין הַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה תּוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁל טֻמְאָה, וּלְמַעֲלַת קְדֻשַּׁת הַמָּקוֹם מִתְאַוּוֹת כֹּחוֹת הַטֻּמְאָה לִכָּנֵס שָׁם (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קמא), וּלְפִי שֶׁהַטֻּמְאָה יָדוּעַ לַחֲכָמִים שֶׁיַּחְלִישׁ כֹּחַ הַנֶּפֶשׁ הַשִּׂכְלִיּוּת וְיַעֲרְבֵב אוֹתָהּ וְיַפְרִיד בֵּינָהּ וּבֵין הַשֵּׂכֶל הָעֶלְיוֹנִי הַשָּׁלֵם עַד שֶׁתִּטְהַר, כְּמוֹ שֶׁדָּרְשׁוּ רַז"ל (יומא לט.) "וְלֹא תְטַמְּאוּ בָּהּ וְנִטְמֵתֶם בָּם' (ויקרא יא, מג) קְרִי בֵּהּ 'וְנִטַּמְתֶּם בָּם',

משנה הלכות

שסב) קדושת ג' מחנות בירושלים. ג' מחנות היו בישראל במקדש, מחנה שכינה, מחנה לויה, ומחנה ישראל, מחנה שכינה הוא כל המקדש היינו ההיכל ועזרת ישראל[א] וכל השערים שבמקדש חוץ משער ניקנור[ב]. מחנה לויה הוא משער ניקנור ועזרת נשים החיל וכו' עד חומת הר הבית[ג]. שערי הר הבית לא נתקדשו[ד]. מחנה ישראל הוא מהר הבית וכל ירושלים[ה], ושערי ירושלים לא נתקדשו, ששם נכנסים המצורעים מפני הגשם, ונחלקו בגגין ועליות של ירושלים אי נתקדשו[ו].

שסב) א. רמב"ם הל' בית הבחירה פ"ז הי"א. **ב.** מנחת חינוך. **ג.** רמב"ם שם. **ד.** עיין משנה למלך שם הי"ג, מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם שם הי"א. **ו.** עיין משנה למלך שם הי"ג, מנחת חינוך.

שֶׁמַּעֲנוֹת הַשֵּׂכֶל מִמַּטְמְטְמִים בַּטֻּמְאָה, אֵין רָאוּי בַּמָּקוֹם הַקָּדוֹשׁ וְהַטָּהוֹר אֲשֶׁר רוּחַ אֱלֹקִים מְרַחֶפֶת שָׁם לִהְיוֹת מְלֻכְלָךְ בְּטֻמְאָה. וּמָשָׁל לְפַלְטֵרִין שֶׁל מֶלֶךְ שֶׁמַּרְחִיקִין מִמֶּנּוּ כָּל אִישׁ צָרוּעַ וְנִמְאָם בְּגוּפוֹ אוֹ אֲפִלּוּ בְּמַלְבּוּשָׁיו, כֵּן הַדָּבָר הַזֶּה שֶׁאֵין לָבֹא בְּשַׁעַר הַמֶּלֶךְ בִּלְבוּשׁ שַׂק, וְכָל שֶׁכֵּן מְלֻבָּשׁ בְּטֻמְאָתוֹ (חינוך).

מכות יד: פסחים סז. נזיר נו: כלים פ"א, רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ג, ספר המצוות מצות עשה ל"א ולא תעשה ע"ז, סמ"ג עשין קע"ד ולאוין ש"ד.

משנה הלכות

דיני שילוח. וכל שטומאתו חמורה חמור בשילוחו, מצורע נשתלח חוץ מג' מחנות היינו חוץ לירושלים[ז], זבים וזבות נידות ויולדות חוץ להר הבית היינו מחנה לויה[ח], טמא מת ובועל נידה וגוי משתלחין חוץ מן החיל[ט], טבול יום משתלח מעזרת נשים, ואסור טבול יום במחנה לויה מדברי סופרים[י], מחוסר כיפורים משתלח מעזרת ישראל[יא].

ענשים. המשולח מהר הבית אם נכנס, וכן המצורע לירושלים, לוקין[יב]. ומצורע שנכנס להר הבית לוקה שמונים[יג]. ואסור ליכנס לשאר עירות מוקפות חומה[יד], אם נכנס לשאר ערי מוקפות חומה אף על פי שאסור אינו לוקה[טו]. טמא מת וטבול יום שנכנס לעזרת נשים, או מחוסר כיפורים שנכנס לעזרת ישראל מכין אותו מכת מרדות[טז]. טמא שנכנס למקדש, מעזרת ישראל ולפנים או על תוספת העזרה שנתקדשה כראוי, במזיד ענוש כרת ובשוגג מביא קרבן עולה ויורד[יז].

על איזה טומאות חייב. ועל אלו טומאות חייב כרת במקדש, כל שהנזיר מגלח עליה[יח] או נגע באדם או בכלים שנגעו בטמאות שהנזיר מגלח עליהם, וכן שנטמאו בכל שאר טומאות שטעון ביאת מים מן התורה, הבא אל המקדש חייב כרת, נטמאו בטומאה שאין הנזיר מגלח עליה אף על פי שהוא טמא שבעה פטור מכרת, והוא הלכה למשה מסיני ומכין אותו מכת מרדות[יט].

כללים. ונוהג בזכרים ונקבות, ובזמן הזה שבעוונותינו הרבים המקדש שמם הנכנס למקום המקדש לדעת הרמב"ם[כ] חייב כרת, והראב"ד[כא] חולק.

ז. רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ג ה"ב. **ח.** שם ה"ג. **ט.** שם ה"ה. **י.** שם ה"ו. **יא.** שם ה"ז. **יב.** שם ה"ח. **יג.** שם ה"ט. **יד.** רמב"ם הל' בית הבחירה פ"ז הי"ג, והל' ביאת מקדש שם ה"ח. **טו.** רמב"ם הל' ביאת מקדש שם. **טז.** שם ה"ט. **יז.** שם הי"ב. **יח.** עיין להלן במצוה שע"ז. **יט.** רמב"ם שם הי"ג-יד-טו. **כ.** שם בית הבחירה פ"ו הט"ו. **כא.** שם.

מִצְוָה שסג

וְלֹא יְטַמְּאוּ אֶת מַחֲנֵיהֶם (לא תעשה ר"כ)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִכָּנֵס כָּל טָמֵא בַּמִּקְדָּשׁ וְכָל שֶׁהוּמָּה לוֹ לְדוֹרוֹת בְּכָל הָעֲזָרָה מִשַּׁעַר נִקָּנוֹר וְלִפְנִים, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ה, ג) 'וְלֹא יְטַמְּאוּ אֶת מַחֲנֵיהֶם אֲשֶׁר אֲנִי שֹׁכֵן בְּתוֹכָם'.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁגִּלְתָה הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא לְטַמֹּאוֹת מְקוֹם מִשְׁכַּן הַמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁנִּבְנָה לְהַשְׁרָאַת שְׁכִינָתוֹ בָּרוּךְ הוּא, וְאֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא סוֹבֵל הַטֻּמְאָה, וּכְתִיב (שמות כה, ח) 'וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם', כְּלוֹמַר שֶׁיַּעֲשׂוּ הַמָּקוֹם מִקְדָּשׁ כְּדֵי שֶׁיּוּכַל לִשְׁכֹּן

משנה הלכות

שסג) גדרי האיסור. קיום המצוה, קצת פרטי דינים עיין מצוה שס"ב כי עולים לכאן גם כן. והנה כל אדם הנוגע בטומאה שעל ידה נעשה טמא מן התורה, כגון שנטמא באב הטומאה או שנטמא במשא מאב הטומאה, או שהוא טמא בטומאה היוצא מגופו, כגון מצורע וזב וזבה ונידה ויולדות, הכלל בכל טומאה שהוא טמא מן התורה, אם נכנס למחנה שכינה עובר בלאו, לבד העשה הנזכרת במצוה הקודמת[א], ועונשו כרת, ואם התרו בו חייב מלקות, ובשוגג קרבן עולה ויורד[ב]. ואינו חייב אלא כשנכנס דרך ביאה, נכנס למקדש דרך גגות, או שנכנס במגדל הפורח באויר פטור מכרת ומכין אותו מרדות[ג], ומיהו אם שהה שם כדי טומאה חייב כרת[ד].

שהייה. נטמא במקדש אחר שנכנס, אפילו טימא עצמו שם במזיד, ימהר ויבהל לצאת בדרך קצרה[ה], ואם שהה ויצא בארוכה אף על פי שלא שהה חייב כרת[ו]. ואי זו הוא דרך ארוכה כל שאפשר לצאת מן המקדש בדרך קצרה ממנה, ואע"פ שרץ בכל כוחו ונמצא שהלך בארוכה פחות מזמן המהלך כל אדם בקצרה מכל מקום חייב[ז], ונראה דעל כל פנים צריך להיות דרך ארוכה כל כך ארוך מהקצרה שיש בו שיעור כדי השתחויה בין ארוכה לקצרה, והבן. עכו"ם אין להם שום טומאה מן התורה[ח].

הכניס טומאה למקדש. אדם שהכניס שרץ במקדש או הכניס אדם טמא אחר חייב המכניס[ט], ואם היו בדעת שניהם שניהם חייבים אלא שאינו לוקה לפי שאין בו מעשה,

שסג) א. רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ג ה"י, מנחת חינוך. **ב.** רמב"ם שם הי"ב, מנחת חינוך. **ג.** רמב"ם שם הי"ט. **ד.** במשנה למלך שם, מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם שם הכ"א. **ו.** שם הכ"ב. **ז.** שם הכ"ד. **ח.** רמב"ם הל' טומאת מת פ"א הי"ג. **ט.** רמב"ם הל' ביאת מקדש שם הט"ז.